

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 314/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาง ละ ม้อย แซ่เจียม

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

การฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย มีผลเป็น
อย่างเดียวกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย
และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา
2, 27 ทวิ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความ
ผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ระเบียบกลาง จ่ายสินบนแก่ผู้แจ้งความ
นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 2, 27 ทวิ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4, 19, 24, 44, 49, 50 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (ที่ถูกมาตรา 90) พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปรับ 24,939.52 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 12,469.76 บาท ถ้าไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง และจ่ายสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับเป็นเงิน 604.85 บาท จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้จับเป็นเงิน 302.42 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย 12,469.76 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยเกินกว่าที่พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ บัญญัติไว้ ซึ่งแม้จะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย แต่ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าค่าอากรที่ถูกต้องของบุหรี่ซิการ์แรด ตามฟ็องยีห์ฮ็อมาร์ลโบโรเป็นเงิน 552.95 บาท และยี่ห้อวินสตันเป็นเงิน 51.91 บาทตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ. 2531 (ที่ถูก พ.ศ. 2530) มาตรา 9 และพิกัตอัตราอากรประเภท 2,402.90 บาท แก้ไขโดย

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ ศก.6/2531 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2531ตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว เอกสารแนบท้ายฎีกาหมายเลข 1มิใช่ตามที่ปรากฏในคำฟ้องนั้นเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับค่าอากรของบุหรืชิกาแรต ตามฟ้องทั้งสองยี่ห่อ ซึ่งศาลชั้นต้นรับฟังว่าเป็นเงินตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพ การฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงฎีกาของจำเลยจึงต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ